

## CHRONIQUE DES ÉVÈNEMENTS À TRAVERS TROIS CONTINENTS

### I. FORMATION DE DEEPGULF, INC. ET CONDITIONS INITIALES

1. Installé à Houston, Texas, depuis 1998 en qualité de chef de projet pour le compte d'une société européenne d'ingénierie offshore, Marc Moszkowski se trouvait, dès 2000, en position de développer et de faire progresser ses propres brevets d'invention dans le domaine de la construction pétrolière et gazière offshore.

En septembre 2004, il rencontra l'homme d'affaires Rustin Howard à Pensacola, en Floride. En décembre de la même année, ils constituèrent la société DeepGulf, Inc., sur la base du brevet J-Flex développé par Moszkowski. Chacun détenait initialement 50 % du capital de la société.

À la suite d'apports limités réalisés par des investisseurs tiers, Moszkowski demeura, pendant toute la période considérée ci-après, le principal actionnaire de DeepGulf, Inc., détenant plus de 46 % de son capital.

2. Moszkowski exerçait les fonctions de directeur-général et assumait la responsabilité de l'ensemble des aspects techniques ainsi que du développement commercial. Howard exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et était chargé de la levée de fonds ainsi que du parrainage en matière d'immigration.
3. Pendant trois années — 2005, 2006 et 2007 — Howard ne leva aucun capital. Durant cette période, Moszkowski ne perçut aucun salaire, malgré les stipulations de son visa H1-B, qui prévoyaient une rémunération annuelle de 120 000 dollars et avaient été personnellement garanties par Howard auprès du Department of Homeland Security.
4. Pendant ces trois années, Moszkowski finança l'ensemble des activités de développement de l'entreprise au moyen de ses revenus personnels issus de prestations de conseil pour diverses sociétés du secteur offshore pétrolier et gazier, à hauteur d'environ 75 000 dollars par an, soit 225 000 dollars au total.

## **II. ORIGINE DE L'OPPORTUNITÉ À TIMOR-ORIENTAL**

5. Le 10 septembre 2007 — près de trois ans après la constitution de la société et cinq jours après que Moszkowski eut formellement exprimé sa profonde déception face à l'absence de levée de capitaux par Howard — Moszkowski reçut une sollicitation émanant de Timor concernant la construction d'un gazoduc sous-marin majeur.
6. Le 12 novembre 2007, à l'invitation de deux personnes possédant la double nationalité timoraise et australienne, Moszkowski se rendit à ses frais à Timor, dans l'archipel des Indes orientales au nord de l'Australie. Ses hôtes organisèrent trois jours de réunions avec le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Parlement, le Secrétaire d'État aux Ressources Naturelles, ainsi qu'avec divers dignitaires et membres du corps diplomatique.
7. Moszkowski retourna ensuite aux États-Unis, toujours à ses frais, et prépara seul une proposition pour un projet majeur en mer de Timor, laquelle fut soumise au gouvernement timorais par les deux intéressés Timorais.

## **III. PREMIERS FINANCEMENTS ET RETOUR À TIMOR**

8. En janvier 2008, Moszkowski perçut son premier salaire après que Howard eut levé des capitaux auprès de membres de sa famille et de proches. Le montant total de ces capitaux atteignit finalement 650 000 dollars.
9. Le 29 février 2008, Moszkowski se rendit de nouveau à Timor, alors en proie à de graves troubles à la suite d'une tentative d'assassinat visant à la fois le Président et le Premier Ministre, qui laissa le Président grièvement blessé par deux balles à la poitrine et une à l'abdomen. La Mission Intégrée des Nations Unies à Timor reconduisit jusqu'à la fin de l'année 2012 la présence de maintien de la paix établie à la mi-2006.

## **IV. CRÉATION DE TOKE OIL AND GAS S.A. ET CONTRATS**

10. Au cours du même mois, Toke Oil and Gas S.A., société timoraise, fut constituée par les deux personnes timoraises précitées, lesquelles invitèrent

personnellement Moszkowski à y participer à hauteur de 33 % et lui offrirent les fonctions de Président-Directeur Général. Aucune offre de participation ne fut faite à DeepGulf, Inc., société américaine disposant d'une capitalisation limitée. De plus, à cette époque, dans des conditions d'instabilité politique, toute implication directe de DeepGulf, Inc. eût entraîné pour cette société des risques importants. Moszkowski accepta donc d'assumer personnellement ces risques. Au moment de la constitution de la société, aucun contrat n'avait encore été signé.

11. Le 20 mars 2008, un contrat de projet d'un montant de 5,2 millions de dollars fut conclu entre Toke Oil and Gas S.A., société timoraise, et le Gouvernement de Timor. Le Gouvernement fut par la suite remplacé, en qualité de client, par un consortium de dix grands chaebols sud-coréens, parmi lesquels Samsung, STX, Kogas et GS Caltex, Toke Oil and Gas S.A. demeurant le prestataire du projet.
12. Moszkowski proposa aux fondateurs timorais que chacun d'eux reçût 25 % des bénéfices générés par Toke Oil and Gas S.A., tandis que la part de 33 % qui lui revenait serait, en pratique, structurée de manière à porter à 50 % la part effectivement attribuée à DeepGulf, Inc., par reversement à son profit. Cette structure fit l'objet de discussions substantielles avant qu'un accord ne fût atteint. À l'issue de l'exécution de trois contrats, DeepGulf, Inc. reçut finalement 50,3 % des bénéfices correspondant à la participation de 33 % de Moszkowski, tandis que les fondateurs timorais reçurent conjointement 49,7 % des bénéfices correspondant à leur participation de 67 %.
13. Le premier projet fut mené à bien sans aucune implication de Howard ni de DeepGulf, Inc.
14. En 2009, Toke Oil and Gas S.A. conclut avec le Gouvernement de Timor un deuxième contrat de projet d'un montant de 3 millions de dollars, puis un troisième en 2010 d'un montant de 6,7 millions de dollars, portant le total à 14,9 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 21 millions de dollars de 2026. Tous les projets furent menés à bien sans aucune implication de Howard ni de DeepGulf, Inc. Leur exécution fut financée par les flux de trésorerie générés par l'entité timoraise.

## **V. CONDITIONS OPÉRATIONNELLES ET RISQUES PERSONNELS**

15. Sur le plan opérationnel, les activités de Toke Oil and Gas S.A. se déroulèrent dans des lieux extrêmement reculés, dépourvus de moyens de transport fiables et d'accès aux soins médicaux, exposant Moszkowski, à de multiples reprises, à des risques graves d'atteinte à son intégrité physique, voire de mort. Il subit des blessures résultant d'effondrements de routes et de ponts, de crues soudaines, ainsi que d'une agression violente commise par des voleurs armés et masqués. Il se trouva également impliqué dans l'échouement d'un navire pendant dix-huit jours sur un récif corallien peuplé de requins et de crocodiles marins, et manqua de se noyer dans de fortes lames au cours des opérations de renflouement qu'il avait organisées et qu'il dirigeait.

En avril 2011, Moszkowski contracta une forme sévère de paludisme de Papouasie–Nouvelle-Guinée, connue pour sa létalité, dont les premiers symptômes apparurent durant la dernière étape d'un voyage de retour vers Pensacola. Le 13 mai, dans un état critique, il fut admis pendant six jours au service des urgences du Gulf Breeze Baptist Hospital, où il survécut finalement.

Au cours de chacun des trois projets menés à Timor, il perdit chaque fois plus de dix kilos de masse corporelle en raison d'une alimentation inadéquate et de l'absence d'accès à des soins appropriés.

## **VI. CONTRIBUTIONS CONTINUES ET FLUX FINANCIERS**

16. Entre les projets à Timor, Moszkowski réalisa personnellement plusieurs missions de conseil pour une société française de construction offshore pétrolière et gazière et en transféra l'intégralité des revenus à DeepGulf, Inc. jusqu'à la fin de l'année 2014, pour un montant total de 125 500 dollars.

17. À la fin de l'année 2012, DeepGulf, Inc. acquit Toke Oil and Gas S.A. — devenue alors une coquille vide dépourvue d'activité commerciale — auprès des actionnaires timorais pour un montant de 100 001 dollars en numéraire.

18. À la suite de cette acquisition, DeepGulf, Inc. cessa de verser le salaire de Moszkowski, malgré l'engagement et la garantie personnelle fournis par Howard auprès du Department of Homeland Security.
19. En février 2017, à l'expiration de son visa H-1B — lequel ne conduisit pas à l'obtention d'une résidence permanente malgré des assurances répétées — Moszkowski, après près de vingt années de présence aux États-Unis, fut contraint de quitter le pays dans des conditions précipitées et sans ressources. Il fut par la suite qualifié dans les écritures de la partie adverse comme ayant « pris la fuite ». DeepGulf, Inc. lui devait alors la somme totale de 1 129 500 dollars, comprenant les salaires impayés pour les années 2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que pour une partie de l'année 2017, et la somme de 225 000 dollars due au titre du remboursement des dépenses initiales. Les salaires impayés avaient été personnellement garantis par Howard sur ses biens propres auprès du Department of Homeland Security. Ce montant est hors intérêts accumulés depuis 2005.

## **VII. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES PERSONNELLES**

20. Cette situation doit être appréciée à la lumière du fait qu'en mai 2007, Moszkowski hérita du domaine rural familial situé dans le sud-est de la France. Les droits de succession correspondants, au taux de 55 %, étaient exigibles en onze échéances semestrielles, pour un montant total équivalent à 595 000 dollars. Moszkowski acquitta les premières échéances, pour un total de 200 000 dollars, au moyen de ses économies personnelles. Il ne put régler le solde de 395 000 dollars, bien qu'il eût généré près de 15 millions de dollars de revenus avec les projets, dès lors que DeepGulf, Inc. ne lui remboursa pas les 225 000 dollars qu'il avait personnellement engagés pour financer les activités de l'entreprise en 2005, 2006 et 2007, ni les salaires impayés pour ces années, d'un montant de 360 000 dollars, soit un total de 585 000 dollars.
21. Afin de remédier à ce déficit, l'un des deux fondateurs timorais proposa d'en couvrir une partie et versa la somme de 345 000 dollars prélevée sur sa propre part des bénéfices de Toke Oil and Gas S.A.

22. Dans les mois qui suivirent, Moszkowski informa DeepGulf, Inc., par l'intermédiaire de Howard, par écrit et sans exception, de l'ensemble de ces paiements.

23. En juin 2013, demeurant redevable d'environ 50 000 dollars au titre de sa dernière échéance fiscale, Moszkowski sollicita de DeepGulf, Inc. une avance correspondante sur les salaires qui lui étaient dus. En réponse, Howard organisa et effectua personnellement le transfert de cette somme, en utilisant son propre nom comme donneur d'ordre.

Toutefois, au lieu d'enregistrer ce transfert comme un paiement de salaire — conformément à sa finalité — Howard le qualifia de prêt personnel consenti à Moszkowski par l'un des associés de Howard, David Rumsey, assorti d'un taux d'intérêt de 17 %. Un projet de contrat de prêt fut transmis à Moszkowski, désignant Rumsey comme prêteur, bien qu'aucun accord n'eût été conclu directement entre Moszkowski et Rumsey, que ce document ne comportât ni les mentions manuscrites requises par le droit français, ni la signature manuscrite de Moszkowski, et que Howard eût décrit pendant plus de quatre années ce montage comme un simple « artifice financier » entre lui-même et Rumsey relatif à des opérations personnelles antérieures, ne devant pas susciter d'inquiétude de la part de Moszkowski.

En réalité, aucun fonds ne fut jamais transféré par Rumsey à Moszkowski, et il n'existait auparavant aucun échange ni relation de quelque nature que ce soit entre eux, avant que Moszkowski ne reçoive, plus de quatre années plus tard, une demande de remboursement de ce prétendu prêt avec intérêts.

Cette requalification intervint alors même que, moins de trois semaines après ce transfert, Moszkowski avait affecté à DeepGulf, Inc. la somme de 95 000 dollars de revenus personnels issus de ses activités de conseil, spécifiquement afin de couvrir les salaires qui lui étaient dus. Ces revenus étaient générés dans le cadre d'une mission exigeante pour une entreprise française de construction pétrolière et gazière, débutée le 22 juin, lorsque Moszkowski quitta les États-Unis à destination de Singapour puis de l'Afrique de l'Ouest.

Ce reversement avait pour objet de soutenir financièrement DeepGulf, Inc. et de lui permettre de couvrir les salaires dus à Moszkowski, ainsi que l'avance sur salaire de 50 000 dollars. Il présentait en outre l'avantage pratique d'éviter une double imposition déclarative, sans incidence sur l'exposition fiscale globale.

Les fonds ainsi transférés ne furent pas utilisés au bénéfice de Moszkowski.

Il convient enfin de préciser que le défendeur ignorait à cette époque l'existence de l'engagement pris par M. Howard auprès du Department of Homeland Security, assorti d'une garantie sur ses biens personnels, élément déterminant qui ne lui fut révélé qu'en 2018.

Par ailleurs, Moszkowski sollicita à plusieurs reprises, entre 2018 et 2025, la mise en œuvre des dispositions d'indemnisation prévues par les statuts de DeepGulf, Inc., sans qu'aucune suite n'y fût donnée, ni qu'il en fût tenu compte dans la conduite de la procédure.

## **VIII. HISTORIQUE DES PROCÉDURES**

24. En 2018, Rumsey poursuivit Moszkowski devant une juridiction française pour le montant de l'avance sur salaires de 2013, majoré de cinq années d'intérêts, tandis que DeepGulf, Inc. et Toke Oil and Gas S.A. engagèrent une action devant les juridictions de l'État de Floride, soutenant notamment que les sommes destinées à couvrir sa dette fiscale lui auraient été indûment versées et devaient être restituées. Cette demande s'inscrivait dans une revendication plus large portant sur l'intégralité des flux issus de l'activité de Toke Oil and Gas S.A.

Il en résulte que, si les sommes en cause devaient être restituées, elles ne pourraient, par définition, l'être qu'au profit de l'actionnaire et fondateur timorais de Toke Oil and Gas S.A. dont elles provenaient, et non sur le fondement d'un quelconque droit propre de DeepGulf, Inc.

Cette analyse apparaît difficilement conciliable avec les prétentions ultérieurement formulées par DeepGulf, Inc., en particulier au regard du fait

que les flux concernés sont antérieurs à l'acquisition de Toke Oil and Gas S.A. par cette dernière.

Ces demandes portaient ainsi sur des montants représentant environ trois à quatre fois le total des bénéfices perçus par les actionnaires timorais de Toke Oil and Gas S.A. depuis sa constitution, augmentés du montant de l'avance sur salaire de juin 2013.

L'action engagée aux États-Unis fut examinée par la juridiction fédérale, dans le cadre d'une procédure pleinement contradictoire.

Sur le fond, Moszkowski obtint gain de cause, après avoir constitué avocat quelques mois avant le jugement, au prix d'un effort financier significatif.

S'agissant du déroulement de la procédure, la juridiction décida que l'audience se tiendrait sans la participation physique ou à distance de Moszkowski. Celui-ci ne put assister à l'audience en personne en raison des restrictions de déplacement alors en vigueur, notamment l'interdiction d'entrée sur le territoire des États-Unis depuis l'Europe durant la période liée à la COVID-19. Une demande de comparution à distance fut présentée. Cette demande fit l'objet d'une contestation par la partie adverse, au motif que ces restrictions n'étaient pas établies, et ne fut pas retenue par la juridiction. Une confirmation ultérieure de ces restrictions fut obtenue auprès des autorités américaines compétentes, mais seulement après la tenue de l'audience.

L'audience porta, pour une part significative, sur les demandes reconventionnelles de Moszkowski, les demandes principales ayant déjà été examinées au stade du jugement sommaire plusieurs mois auparavant. Au cours de cette audience, des documents produits par la partie adverse, y compris des éléments de nature déterminante, furent reçus sans objection, et les demandes reconventionnelles furent finalement rejetées.

Bien que la procédure fédérale eût donné lieu à un examen substantiel des demandes principales sur le fond, aucun examen de cette nature ne fut conduit devant la juridiction d'État de Floride, à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs années après son introduction, au motif que Toke Oil and Gas S.A.,



bien que déjà dépourvue d'existence juridique effective à cette date, était réputée affecter la diversité de citoyenneté.

Il en résulta que des questions ayant fait l'objet d'un examen dans un cadre contradictoire ne firent l'objet d'aucune appréciation substantielle ultérieure.

L'action engagée aux États-Unis avait en outre été introduite après l'expiration du délai de prescription applicable et sans qu'apparaisse au dossier une autorisation formelle des organes sociaux des sociétés demanderesse.

Dans les deux procédures, Moszkowski ne put comparaître à l'audience. En France, il ne fut pas informé de la date de l'audience et n'en eut connaissance que plusieurs mois plus tard. En Floride, sa demande de comparution à distance fut rejetée à la requête de DeepGulf, Inc., alors qu'il résidait à l'étranger, était dépourvu des moyens financiers nécessaires pour se déplacer, ses comptes ayant été saisis par son adversaire, et souffrait en outre d'une affection médicale sérieuse, consistant notamment en deux hernies inguinoscrotales bilatérales massives, rendant tout déplacement à longue distance matériellement impossible.

En Floride, Il fut en conséquence déclaré en défaut, ses moyens de défense et ses demandes reconventionnelles étant écartés.

Le jugement final intervint à l'issue d'une procédure dans laquelle la juridiction invita le conseil de la partie gagnante à rédiger et soumettre un projet de décision, qui fut ensuite repris par le tribunal.

Dans les deux procédures, les juridictions n'exigèrent pas des demandeurs qu'ils établissent l'existence d'un titre juridique sur les fonds en cause, ni n'examinèrent les opérations sous-jacentes de manière à en déterminer l'origine, la propriété ou la qualification. En particulier, la qualification de vol civil pour un montant de 345 000 dollars repose essentiellement sur une courte lettre de mise en demeure préalable (pièce n°13 des demandeurs), consistant uniquement en allégations non-étayées par le conseil et ne comportant aucun document justificatif ni élément probatoire, présentée néanmoins comme constituant une preuve « claire et convaincante », sans

aucun examen indépendant de l'origine, de la propriété ou de la qualification des fonds en cause.

Dans les deux procédures, les demandeurs étaient assistés d'un conseil, tandis que Moszkowski ne l'était pas.

Cette situation intervint nonobstant les dispositions d'indemnisation prévues à l'Article XI des statuts de DeepGulf, Inc., aux termes desquelles la société est tenue d'indemniser ses dirigeants et administrateurs au titre des frais de défense engagés dans le cadre de procédures liées à leurs fonctions, y compris dans le cadre d'actions engagées par la société elle-même, sauf et jusqu'à ce qu'une décision définitive établisse l'existence de circonstances excluant une telle indemnisation.

Les nombreuses demandes formulées par Moszkowski entre 2018 et 2025 afin de voir appliquer ces dispositions demeurèrent sans réponse et ne firent l'objet d'aucune prise en compte par la juridiction.

25. Moszkowski a régulièrement interjeté appel du jugement final devant la First District Court of Appeal de Floride (1DCA).

En janvier 2026, Moszkowski introduit, en qualité de demandeur, une action distincte devant le tribunal fédéral du district ouest de New York (WDNY), fondée notamment sur des faits allégués de nature frauduleuse, à l'encontre de plusieurs des personnes impliquées dans le présent litige.

## **ÉPILOGUE**

Considérés dans leur enchaînement chronologique, les événements qui précèdent font apparaître une progression dont la logique interne apparaît dès lors qu'ils sont envisagés dans leur ensemble.

Dans les années ayant suivi les apports de capitaux effectués par des membres de famille et des proches, l'absence de résultats correspondants plaça ceux qui avaient sollicité ces contributions dans une situation de difficulté croissante.

Dans le même temps, les projets développés et exécutés par Moszkowski, bien que substantiels tant par leur ampleur que par leurs résultats, n'avaient pas été financés par ces apports, mais au moyen de ressources et d'arrangements distincts.

Cette dissociation entre l'origine des fonds et la source des résultats créa une situation dans laquelle la reconnaissance du déroulement effectif des opérations aurait nécessité des explications peu susceptibles de répondre aux attentes des investisseurs.

Dans ce contexte, une reformulation du récit s'opéra, au sein de laquelle les flux financiers et l'attribution des responsabilités furent progressivement réexaminés.

La position qui en résulta eut pour effet de reporter sur Moszkowski les conséquences financières d'opérations qu'il n'avait ni financées ni contrôlées dans le cadre de la structure concernée, tandis que les éléments propres à éclairer l'origine et l'utilisation des fonds ne furent pas pris en considération.

Les conditions dans lesquelles Moszkowski fut ensuite amené à quitter les États-Unis, après près de vingt années de présence et sans que la transition vers une résidence permanente ne soit réalisée, malgré le processus qui lui avait été présenté comme étant en cours, contribuèrent enfin à le placer dans une situation où il ne lui fut plus possible de faire utilement entendre ses réponses aux affirmations alors formulées ni de les voir prises en considération, et où son départ put dès lors être présenté comme celui d'une personne qui aurait « pris la fuite ».

**PROJETS ET CONTRATS:**

[Bathymetric, Geophysical, Geotechnical, and Metocean Surveys in Timor-Leste](#)<sup>1</sup>

**AVANCÉES MARITIMES ET PÉTROLIÈRES:**

[Méthodes, brevets d'invention, innovations, surveys](#)<sup>2</sup>

**DOSSIER COMPLET ET PIÈCES JUSTIFICATIVES (ACCÈS EN LIGNE):**

[Plaidoiries devant les cours fédérale, d'État, et d'appel](#)<sup>3</sup>

**Contact:** [m.moszkowski@yahoo.com](mailto:m.moszkowski@yahoo.com)

---

<sup>1</sup> [https://marc-moszkowski.github.io/Eastseas/Energy/BGGM Projects.pdf](https://marc-moszkowski.github.io/Eastseas/Energy/BGGM%20Projects.pdf)

<sup>2</sup> <https://marc-moszkowski.github.io/Eastseas/Patents.html>

<sup>3</sup> [https://marc-moszkowski.github.io/Dockets/Marc Moszkowski US Cases.html](https://marc-moszkowski.github.io/Dockets/Marc%20Moszkowski%20US%20Cases.html)

## **OBSERVATIONS**

### *Sur les contraintes institutionnelles de l'examen judiciaire*

L'État de Floride comprend 67 juridictions et un total de 619 juges de circuit. En moyenne, chaque juge est saisi d'environ 1 317 nouvelles affaires par an.

En retenant une année de travail de 40 heures par semaine sur 48 semaines, cela représente 1 920 heures de travail annuelles. Le rapport entre 1 920 heures et 1 317 affaires conduit à une durée moyenne d'environ 87 minutes par affaire pour l'ensemble de l'année.

Ce temps inclut nécessairement l'ensemble des activités juridictionnelles, notamment les audiences, les procès, les tâches administratives, la gestion du calendrier et les fonctions connexes, ne laissant qu'une fraction de ce temps disponible pour l'examen des écritures et des pièces. En supposant, de manière conservatoire, qu'au plus un tiers de ce temps puisse être consacré à l'analyse substantielle des dossiers, le temps disponible est réduit à environ 29 minutes par affaire.

La présente affaire comprend à elle seule plus de 4 000 pages, Arial 14 et interligne double, correspondant à environ 600 000 mots. Rapporté à 29 minutes pour 600 000 mots, cela implique un rythme théorique d'examen d'environ près de 20 000 mots par minute. À titre de référence, des juges de la Cour suprême ont indiqué lire entre 115 et 167 mots par minute.

Le rythme impossible de 20 000 mots par minute est incompatible avec toute analyse sérieuse. Il s'ensuit que, dans des conditions normales, un dossier de cette ampleur ne peut raisonnablement être examiné en détail dans le temps juridictionnel disponible.

Ces contraintes sont structurelles. Elles éclairent les conditions pratiques dans lesquelles les décisions juridictionnelles sont rendues, en particulier dans les affaires comportant des dossiers volumineux.

Dans un tel contexte, la manière dont une affaire est présentée peut revêtir une importance particulière. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat local et présente sa position sous une forme adaptée aux attentes procédurales du for,

tandis que la partie adverse, située à l'étranger, agit sans représentation et s'appuie sur un volume important de pièces, les contraintes structurelles décrites ci-dessus peuvent affecter l'accessibilité pratique des positions respectives, en particulier dans les affaires s'étendant sur plusieurs juridictions, impliquant des questions techniques ou spécialisées et s'inscrivant dans la durée. En l'espèce, les faits sous-jacents concernent trois continents, une douzaine de pays et une période de plus de vingt ans.

Ces contraintes doivent également être appréciées au regard de la situation concrète des parties. Moszkowski, résidant à l'étranger, ne fut pas en mesure de s'assurer une représentation locale et dût, en conséquence, s'en remettre à des écritures particulièrement volumineuses. Celles-ci, bien que documentées, n'ont fait l'objet d'aucun examen perceptible au fond dans la procédure d'État, au sein de laquelle la partie adverse était représentée par un avocat.

Il peut également être relevé que, préalablement au renvoi, la même affaire avait été portée devant la juridiction fédérale compétente dans le même ressort, dans le cadre de laquelle Moszkowski, alors représenté, avait obtenu gain de cause sur les demandes principales à l'issue d'un examen contradictoire. L'existence de cette décision antérieure ne semble toutefois pas avoir modifié les conditions pratiques dans lesquelles l'affaire a ensuite été examinée.

La présente analyse vise les conditions institutionnelles dans lesquelles la décision fut rendue. Dans un tel cadre, et indépendamment de la qualité ou de l'exhaustivité des éléments produits par la défense, le système ne permet pas, en pratique, un examen approfondi et équilibré d'une affaire de cette nature.

La question soulevée n'est donc pas celle d'une erreur individuelle, mais celle de la capacité du système juridictionnel, dans ses conditions ordinaires de fonctionnement, à assurer un accès effectif à la justice. Cette considération revêt une importance particulière dans l'appréciation, en droit français, des effets d'une décision rendue dans un tel contexte.

Il peut enfin être observé que les écritures de Moszkowski, bien qu'établies et déposées sans l'assistance d'un avocat, furent acceptées sans exception. Au total, 202 écritures furent déposées, chacune ayant fait l'objet d'un contrôle par le greffe

quant au respect des exigences procédurales et techniques applicables. Aucune ne fut rejetée à ce titre.

Si l'absence de représentation peut influencer sur la forme et la présentation des écritures, l'acceptation systématique de ces dépôts indique qu'elles satisfaisaient aux exigences formelles de la juridiction saisie.